

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO ORDINATÓRIO DE INSTAURAÇÃO Nº 17/2023/CODI/SCO

Processo nº 53500.047569/2022-88

Interessado: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

O GERENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 206, IV, do Regimento Interno da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, considerando as informações constantes dos itens abaixo;

I) FATOS e NORMA:

A fim de verificar o cumprimento de obrigações contidas no Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, na prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc) pela **Sky Serviços de Banda Larga Ltda.**, foram solicitadas atividades fiscalizatórias, as quais apontaram os seguintes indícios de irregularidades, detalhados nos Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05, 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI, 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI, 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI, e no Relatório Descrição da Ação de Fiscalização (SEI 3767758), contidos nos Processos de Fiscalização nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, e tratadas nos Processos nº 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96, cujas conclusões devem ser consideradas para fins da concessão de atenuantes na eventual imposição de sanção:

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada.	art. 7º, do anexo à Resolução nº 632/2014
2	Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência.	art. 8º, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016
3	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8º, VI, do anexo à Resolução nº 667/2016
4	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo à Resolução nº 667/2016

II) SANÇÃO APLICÁVEL:

Advertência e Multa, de acordo com as disposições contidas no artigo 173, incisos I e II, da LGT (Lei nº 9.472/1997).

RESOLVE:

a) Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações – Pado, observado o rito processual previsto no art. 82 do Regimento Interno da Anatel, em desfavor de **Sky Serviços de Banda Larga Ltda., CNPJ nº 40.432.544/0001-47**, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc), para apuração de indícios de descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, anexo à Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e ao art. 8º, incisos IV e VI; e art. 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

b) Conceder à Sky Serviços de Banda Larga Ltda. acesso integral aos Processos nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96, em atenção ao disposto no artigo 82, inciso III, do Regimento Interno da Anatel; e

c) Expedir intimação à Sky Serviços de Banda Larga Ltda. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa e produza as provas que julgar cabíveis, na forma do artigo 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 17/05/2023, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10119316** e o código CRC **B4304544**.